

JAIETAN ERASO MATXISTEN AURREAN JARDUTEKO protokoloa

GERNIKA-LUMOKO UDALA



Edukia

SARRERA	2
1. PRINTZIPIOEN ADIERAZPENA	¡Error! Marcador no definido.
2. HELBURUAK	¡Error! Marcador no definido.
3. APLIKAZIO-EREMUAK	¡Error! Marcador no definido.
4. KONTZERTU-ESPARRUA L	¡Error! Marcador no definido.
4.1. Protokoloan jasotzen diren indarkeria matxistaren moduak.....	¡Error! Marcador no definido.
4.2. Nori zuzenduta dago Protokoloa.....	¡Error! Marcador no definido.
5. JARDUTEKO PROZEDURAK	¡Error! Marcador no definido.
1. egoera: Indarkeria matxista (eraso transfobia, homofobia eta lesbofobia)	¡Error! Marcador no definido.
2. egoera: Sexu-erasoa	¡Error! Marcador no definido.
3. egoera: Sexu-erasoa. Mendekotasun kimikoaren susmoa edo baieztapena	¡Error! Marcador no definido.
6. PROTOKOLOAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA	¡Error! Marcador no definido.
7. ERANTZUN PUBLIKO INSTITUZIONALA	¡Error! Marcador no definido.
7.1. Erantzun publiko instituzionalerako prozedurak jaien testuinguruan	¡Error! Marcador no definido.
7.2. . Kasuari buruzko informazioa biltzeko jarraibide batzuk .	¡Error! Marcador no definido.
8. BALIABIDE INTERESGARRIAK	¡Error! Marcador no definido.
8.1. Udal-baliabideak	¡Error! Marcador no definido.
8.2. Baliabide orokorrak.....	¡Error! Marcador no definido.

SARRERA

Aisia- eta jai-eremuak ez dira seguruak emakumeentzat eta beren orientazioagatik edo genero-identitateagatik indarkeria matxista pairatzen dutenentzat. Batez ere gau-giroan, non harremanetan permisibitatea handiagoa den, indarkeria hori normalizatu eta haren larritasuna minimizatu egin da. Horregatik, Gernika-Lumoko Berdintasunerako Udal Zerbitzuak prozesu bat jarri du abian jai-giroa ematen den indarkeria matxista prebenitzeko eta sentsibilizatzeko, udalerrian biktimei eman beharreko arretan eta harreran diharduten langile eta eragileentzat.

Era berean, jai-espazioetako eraso matxisten aurrean jarduteko protokoloa egiteko beharra sortu da, tokiko eragileekin, udaltzaingoarekin, mugimendu feministarekin eta Gernika-Lumon jaiak antolatzeke arduraren langileekin koordinatuta, prozesu osoan haiekin lankidetzan jardun baita.

Protokolo honek udalerriko testuinguru horretan ezagutzen diren eraso matxisten kasuen koordinazioa eta jarraipena gidatuko duen dokumentua izan nahi du. Hain zuzen ere, Gernika-Lumoko jaiak antolatzeke arduraren pertsonak dira herritar guztientzako jai-espazio seguruak eta gozamen-gune seguruak bermatzen saiatu behar dutenak, adierazpen-, genero-, identitate-, sexu-orientazio, jatorri, kultura-, arraza-jatorri, gorpuztasun-mota, adina eta abarrak diskriminatuta. Gainera, elkarrekin eta irmoki erantzun behar dute, biktimen babesa eta erasotzaileen erabateko gaitzespena erakutsiz.

Berdintasunerako Udal Zerbitzua izango da hura abian jartzearen buru, eta, aldi berean, jaietan inplikaturako udal-arloen, udaltzaingoaren, mugimendu feministaren eta udalerriko jaien antolakuntzan inplikaturako gizarte-eragileen partaidetza izango du.

1.PRINTZIPIOEN ADIERAZPENA

Indarkeria matxistarik gabeko jaiak

Protokoloarekin bat egiten duten agenteei **berariazko prestakuntza eskainiko zaie**, eta **konpromisoa hartuko dute** beren jarduera-eremuan **beharrezkoak diren neurriak** hartzeko, herriko jaietan gertatzen diren indarkeria matxistei aurre egiteko

Aholkularitza integrala

Biktimak hartzen dituzten langileek biktimei aholkularitza emango dietela bermatuko da. Lehen harrera horretan, biktimak erabilgarri zaion **informazio guztia** jasoko duela bermatuko da, **bere erabakia uneoro errespetatuz** eta abian jar daitezkeen prozesu judizialetan zentratu gabe.

Biktimak zentroan

Lehentasuna **biktimei arreta ematea** izan behar da beti, haien babesa eta haien erabakiekiko errespetua bermatuz. Sexu-erasoen kasuan, bermatu beharko da biktima ez dela inola ere bakarrik geratuko, hark eskatzen ez badu.

Erasotzaileen ekintzak arbuizatzea

Giroari tentsioa leundu gura den egoeretan ere, ezinbestekoa izango da horrelako erasoen eta jokabideen aurrean **zero tolerantzia** erakustea.

Pertsona guztientzako eremua

Jaiak adin eta baldintza guztietako pertsona guztientzako lekua dira, eta denek **berdintasunez eta indarkeriarik gabe** gozatzea bermatu behar da.

Jarduera bateratua eta koordinatua

Herriko jaien eragile arduradunen jardunak gizartea eraldatzen, desberdintasunak leheneratzen eta testuinguru sozial eta kultural **berdinzaleagoa** sortzen laguntzen du.

Ez da justifikazioa izango

Alkoholak edo drogek jokabideak desinhibitu egiten dituzte, EZ dituzte sortzen. Ez da alkohola edo drogak kontsumitu izana erasotzeko justifikazio bat. Eta ez zegoela gogaitzeko asmorik edo denek egiten dutela, jaiak desfaserako eta kontrola galtzeko espazio bat direlako esatea ere ez da justifikazioa,

Gozatzeko eskubidea

Pertsonak jaiak gozatzeko eskubidea dute. Hori egiteko modu bakar batek ere ez du inoiz justifikatzen erasoak, ezta beren jokabideek edo dauden egoerek ere.

Eraso bat

Hori egiten duenaren erantzukizuna da beti.

Honako kasu hauetan soilik joko da adostasuntzat:

Askatasunez agertu bada, pertsonaren borondatea argi eta garbi adierazten duten egintzen bidez.

Jaiak harreman berriak sortzeko eremua dira, baina harreman guztiek elkar desiratu behar dute.

2. HELBURUAK

Protokolo hau abian jartzea funtsezko estrategia baten barruan dago kokatuta, eta indarkeria matxistak ulertzeko moduan eta horiei aurre egiteko moduan sortzen diren aldaketetara egokitzen jarraitu behar du.

Protokolo honen helburu orokorra jaietako eraso matxistei aurre egiteko **baldintza eraginkorrak sortzen laguntzea da jarduketa prebenitzeko eta hobetzeko**. Burubidea indarkeria matxistari erantzun kolektibo hobea ematea da.

- Jaietako indarkeria matxistari erantzun integrala ematea, herritarrak eta gizarte-eragileak lotuz.
- Jarduteko jarraibide komun batzuk izatea, erantzun egokia emanez, berriz biktimizatzea saihesteko.
- Indarkeria matxista jasaten duten pertsonen askatasunekiko errespetuan oinarritutako jaiak eraikitzen laguntzea.

3. APLIKAZIO EREMUAK

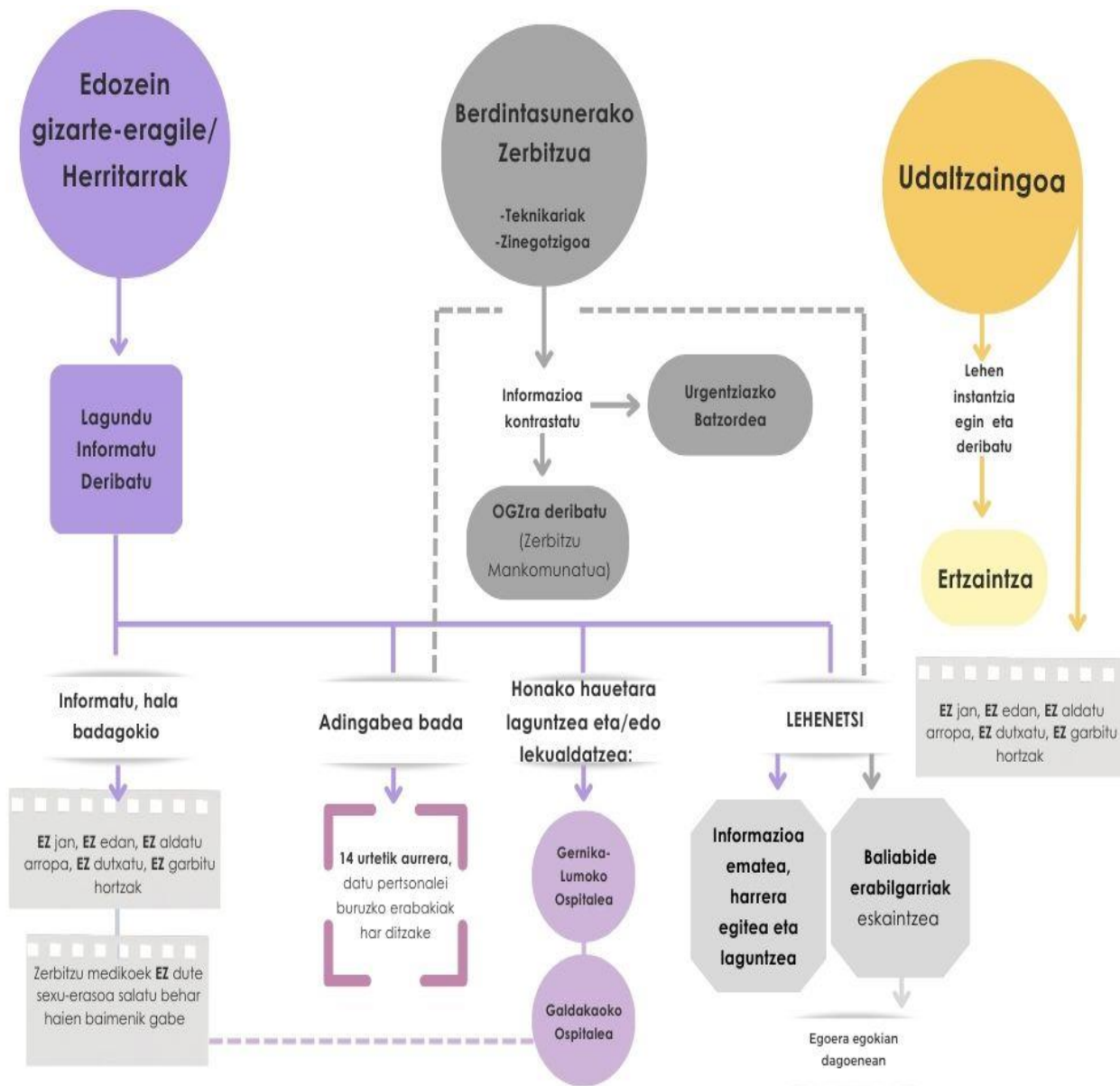
Protokolo hau aisialdi eta jai-guneetan eraso matxista gertatzen den guztietan aktibatuko da. Are gehiago, jende gehien batzen den jaietan: Lurgorriko jaiak, Andra Mari eta San Rokeko jaiak, Euskal Jaian, Urriko azken astelehenean eta aurreko larunbatean.

HERRIKO ETA HERRIKO JAIAK ¹	NOIZ EGINGO DEN
Lurgorriko jaiak	Abuztuaren 10etik 14ra
Andra Mari eta San Rokeko jaiak	Abuztuaren 14tik 18ra
Urriko azken astelehena eta aurreko larunbata	Urriko azken astelehena eta aurreko larunbata
Euskal Jaia	Urriko lehen larunbata

¹2024ko jaietan, Gernikako Udalak Gune Moreko zerbitzua eskainiko du Lurgorriko jaietan (abuztuak 10) eta Andra Mari jaietan (abuztuak, 14,15,16 eta 17) gaueko 23:00-etatik goizeko 06:00-etara jai-gunean.

Halaber, ahal den neurrian, Gernika-Lumoko udala saiatuko da udaltzainen gaueko txandetan emakumezko agente bat egon dadin.

Jarraian, protokolo honen sarrera-puntu posibleak eta aplikazio eremuak zehazten dira:



Protokolo honetan arreta eskainiko zaie nortasunagatik, generoagatik eta sexu-orientazioagatik beren osotasun pertsonala eta askatasuna urratu zaien pertsona guztiei.

Protokolo honetan bermatuko da indarkeria matxista jasaten duten **emakumeei** eta **LGTBIQA+ kolektiboko pertsonen** behar duten arreta eta babesa ematea.

4. KONTZEPTU-ESPARRUA

4.1. Protokoloan jasotzen diren indarkeria matxista adierazteko moduak

Emakumeek gaueko bizitzan eta, batez ere, aisialdiko eta jaietako guneetan jasaten duten indarkeria matxista euren bizitzaz gozatzeko eta **indarkeria matxistarik gabe bizitzeko** eskubidearen urraketa larria da. Historian zehar, emakumeen presentzia eremu pribatura mugatu da, eta, zehazki, etxera eta honen mantentze lanetara. Horregatik, oraindik ere ez da leku segurua gaueko aisiarako, harreman lasaiko, dibertsiorako eta desira eta plazer urratzaileak adierazteko. Ildo horretan, genero-rol hori urratzea erabakitzen dutenen jokabideak epaitzen dituzte eta gizarteko sektore batzuek zalantzan jartzen dituzte.

Hala, indarkeria matxista larderiako hitzezko edo hitzik gabeko jokabidetzat hartzen da, eta **emakume eta neskato izateagatik duten askatasunaren aurka egiten dute**. Era berean, sistema patriarkalak inposatutako gizarte-arauetara egokitzen ez diren LGTBIQA+ kolektiboko pertsonen indarkeria matxistaren beste forma batzuk pairatzen dituzte gaueko aisialdiko espazioetan, hala nola jazarpena eta eraso lesbofoboak, transfoboak edo homofoboak, besteak beste.

Definizio horretaz gain, indarkeria matxistaren zentzurik zabalenean, sexu-askatasunaren berme integralari buruzko irailaren 6ko 10/2022 Lege Organikoak aldatzen eta zabaltzen duen definizioan oinarrituta, protokolo honetan sexu-indarkeriari buruzko definizio hauek hartuko dira kontuan:

○ **Sexu-erasoak**

Sexu-askatasunaren aurkako ekintzak **baimenik gabe**, hau da, biktimak ez duenean askatasunez adierazi (...) sexu-harremanean parte hartzeko berariazko borondatea.

Nolanahi ere, sexu-erasotzat hartzen dira indarkeria, larderia edo abusua erabiliz biktimaren nagusitasun- edo zaugarritasun-egoera batean egiten diren sexu-harremanak, bai eta zentzurik gabe dauden pertsonen aurka egiten direnak eta/edo biktimak, edozein arrazoiengatik, bere borondatea deuseztatuta duenean egiten direnak ere.

Sexu-erasoa gertaera traumatikoa eta mingarria da, zeharka eragiten die biktimei, eta ondorio larriak ditu osasun fisikoan, psikologikoan, sexualean eta sozialean.

○ **Sexu-jazarpena**

Nahi ez diren izaera sexualeko hitzeko edo hitzik gabeko portaerak, pertsonen duintasunaren aurka egiteko asmoarekin edo efektuarekin, bereziki etsaitasunezko ingurunea, apalesgarria, umiliagarria edo ofentsakoa sortzen denean. Jazarpen fisikoa (adibidez, musuak, besarkadak, ukitze bortitzak eta baimenik gabekoak), hitzeko jazarpena (irainak, iruzkin misoginoak edo mespretxuzkoak, etab.) eta hitzik gabeko jazarpena (larderiazko ekintzak eta kontrolatzeko ekintzak, etab.) izaera honen barrukoak dira. Baita solasaldiak edo sedukzioak nahi gabe errepikatzea ere, harremana ezartzeko.

Azkenik, Protokoloa **indarkeria matxistako egoera guztietan aktibatuko da**, edozein izanik ere haren larritasuna, baldin eta, haren ezaugarriak eta inpaktua baloratu ondoren, giza eskubideen urraketa berezitzat jotzen bada.

4.2. Protokoloa nori zuzenduta dagoen

Sexu-indarkeria gizonak burutzen dute gehienbat, eta biktima gehienak emakumeak dira. Era berean, maila baxuagoan, beste gizon batzuek egindako eraso matxisten biktima dira gizonak.²

Beraz, protokolo hau gizonetako erasotzaileen kasuan soilik aplikatuko da, eta berdin erabili ahal izango da erasotzailea emakumea edo gizona bada.

Gainera, kontuan hartuta **LGTBIQA+** kolektiboko pertsonak ere indarkeria matxista hainbat modutan pairatzen dutela, protokolo hori eraso transfobo, homofobo eta lesbofobo bat gertatzen denean aktibatzea aurreikusten da, erasotutako pertsona kolektibo horretako gizon edo emakume bat den kontuan hartu gabe.



²Sexu-askatasunaren aurkako delituen biktimizazioen %86 emakumeenak dira, eta delitu horietan atxilotutako/ikertutako % 94, berriz, gizonenak (Barne Ministerioa, 2022).

5. JARDUTEKO PROZEDURAK

Esku hartzeko prozesu osoan, printzipioak berberak dira: entzutea, ez epaitzea, babestea eta biktimak adierazten duenaren arabera jardutea. Hala ere, garrantzitsua da kontuan hartzea zer desberdintasun dauden jarduketa-prozedura horietako bakoitzaren artean, eta bereizi egin behar dira, alde batetik, edozein eragilek egin dezakeen harrera eta, bestetik, arreta espezializatuaren eremutik eta maila desberdinetan egiten den arreta:

- **Harrera:** edozein pertsonak egin ahal izango lukeen lehen laguntza da. Kontua da ingurune seguru bat sortzea, biktimak adierazteko modua izan dezan eta era aktiboan entzun diezaiogun, orientabiderik eta aholkurik eman gabe eta bere shock-egoera normalizatuz. Helburua da segurua izatea eta lehen arreta eman ahal izatea.
- **Hasierako arreta:** biktima gertatu zaiona kontatzeko moduan dagoenean eman beharreko lehen laguntza da, xehetasunez galdetu beharrik gabe eta koherentziarik edukitzeko beharrik gabe, zer zerbitzura bideratu daitekeen baloratzeko, hala nahi badu, eta oinarritzko baliabideei buruzko jarraibide batzuk emateko. Presiorik gabe, aukera eman behar zaio adierazteko zer egin nahi duen edo nori deitu nahi dion lagun egiteko.
- **Prozesuaren arreta:** biktimak lehen inpaktua gainditzen duenean eta jarduteko premia zehatzagoren bat artikulatzen duenean, hari lagun diezaiokegu gertatu zaionaz jabetzen, gertaerak lehen mailan asimilatzen eta lehen erabakiak hartzen, kontuan hartuta gertakariak eragin dioten inpaktuaz kontzientzia hartzen doan heinean alda daitezkeela.

Egoera ohikoenei erantzuteko, Protokoloan jasotako indarkeria matxistaren formen esparruan, bi indarkeria-mota eta hiru jarduera-egoera posible ezartzen dira:

1. egoera: Indarkeria matxista (eraso transfoboa, homofoboa eta lesbofoboa)

1 EZ JARDUN ERA PASIBOAN	Ikusi baduzu • Erasoa bat ikusten badugu, zein laguntza eskatzera etortzen badira, egiten ari garena utziko dugu pertsona horri arreta emateko. • Lehentasuna da, ahal den guztietan, erasoak jasanez duen pertsonari harrera egitea, haren ongizate fisikoa eta emozionala erdigunean jarritz. • Lehentasuna emango diogu biktimari espazio seguru batean sentitzea.³ • Hasiera-hasieratik babestuko dugu eragindako pertsonaren intimitatea. • Ez justifikatu erasoak eta ez eman barkamenik erasotzaileari. Saiatu geldiarazten edo laguntza eskatzen taldean geldiarazteko.
2 ENTZUN ETA LAGUNDU	Biktimari batek zure laguntza nahi badu • Ez utzi bakarrik. Edonola ere, galdetu bere konfiantzazko norbaiti deitu nahi dion lagun egin diezaion. • Galdetu zer behar duen, eta errespetatu bere iritzia, erabakiak hartzeko erritmoa eta erabakitzen duena. • Biktimari entzuteko gai izan behar dugu, gertatutakoa kontatzeko behar duen denbora errespetatuz. EZ DUGU BERE AZALPENAK EPAITUKO, lasai entzungo diogu, eta azalpenak emateko tarteak utziko diogu. • Gertatu dena hobeto kontatzeko edo informazioa buruan ordenatzeko denbora eman behar diogu, ahal izanez gero, bere kontaktua emateko edo bihar itzultzeko eskatuko diogu, lasaiago hitz egin ahal izateko. • Pertsona horrek erabaki ezin badu edo erabakiak hartzea kostatzen bazaio, laguntza eskaini ahal izango diegu lagun egiten dioten konfiantzazko pertsonari, beti ere erasotako pertsonaren ongizatea erdigunean jarrita.

³Andra Mariko jailetan, Maria Agirre Aretoa erabiliko da leku seguru gisa, arreta behar duten biktimak leku lasai baten artatu ahal izateko, jai esparrutik kanpo.

	● Informa iezaiozu laguntza eska dezakela, salaketa jarri nahi badu zein ez badu. Biktima batek EZ badu laguntzarik nahi ● Ahal bada, inguruko norbaiti abisatu, bakarrik gera ez dadin. Norbaiti deitu aurretik, kontrastatu biktimarekin eta azaldu garrantzitsua dela bakarrik ez geratzea. ● Bere inguruneari arreta-baliabideen berri eman. Azaldu laguntza eskatzeko eskubidea duela. ● Joan aurretik, ziurtatu norbaitekin dagoela. Erantzuteko moduan ez badago ● Ez utzi bakarrik. Ahal bada, inguruko norbaiti abisatu. ● Zaurituta badago, deitu SOS DEIAK 112 telefonora eta anbulantzia bat edo Gernika-Lumoko Udaltzaingoari deitu honako zenbaki hauetara: 946 270 202/946 255 591. ● Bilatu leku lasai bat zain zaudeten bitartean.
3 INFORMATU	● Informazio egokia jasotzen duela ziurtatuko dugu; dokumentu honen atzealdean zerbitzu- eta baliabide-zenbakiak aurkituko ditugu. ● Txosnetan gertatzen bada: galdetu nor den eraso matxistetarako arduraduna, eta esan zer gertatu den. ● Lokal batean gertatzen bada: galdetu lokaleko arduradunari eta esan zer gertatu den. ● Informa zaitez Oinarizko Gizarte Zerbitzuen gainean: 94 625 51 22, SATEVI: 900 840 111, edo Berdintasun Zerbitzuaren telefonoa: 94 627 02 16⁴

⁴Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen Zerbitzua

2. egoera: Sexu-erasoa

1 EZ JARDUN MODU PASIBOAN	Ikusi baduzu - Ez izan konplize. Ez jardun ezer gertatuko ez balitz bezala. Alkoholaren/drogen eraginpean emandako baimena ez da beti askea. Ez justifikatu. Arriskurik gabe egin badezakezu, esku hartu. Esan zer ikusi duzun.
2 ENTZUN ETA LAGUNDU	Biktima batek zure laguntza nahi badu - Ez utzi bakarrik. Ahal bada, inguruko norbaiti abisatu lagun egiteko. Gizona bazara, hobe da emakumea izatea lagun egingo diona. - Galdetu ea mediku-arreta edo laguntza psikologikoa bilatu nahi duen edo gertatutakoa salatu nahi duen. Laguntza eta asistentzia medikoa berdin eska daiteke, salaketa jarrita zein jarri barik. Ohartarazi larrialdietako zerbitzu medikoek EZ dutela sexu-eraso bat salatu behar biktimaren beraren baimenik gabe. - Legez, bere gorputzeko lagin biologikoak jasotzeko eta ospitalean gordetzeko eskubidea du, <u>salaketa jarri ala ez</u>. Azaldu ahoa garbitzen edo urez ikuzten badu, dutxa hartzen badu, zerbait jaten badu, arropa aldatu edo botatzen badu, frobak galdu daitezkeela. Gainera, WhatsAppeko bideo, audio, irudi edo mezuren bat proba gisa erabiliko bada, hobe da ez ezabatzea. Hala ere, garbitu edo aldatu bada, ez boia errua! - Joan zarenean, ziurtatu biktima norbaitekin dagoela eta ez dagoela arriskuan. Biktima batek EZ badu laguntzarik nahi - Bere inguruko norbait aurkitzen saiatu bakarrik gera ez dadin, eta erabaki hori biktimarekin kontrastatu, ez behartzeko. Agian ez du zure laguntzarik nahi, baina hurbilagoko norbaitek lagun diezaion nahi du. - Nahi badu, bere inguruneari arreta-baliabideei buruzko informazioa eman. Jakin dezatela laguntza eska dezaketela, salaketa jarri nahi duten kasuan eta jarri nahi ez duten kasuan.

	• Azaldu larrialdietako zerbitzu medikoek EZ dutela salatu behar eta, beraz, ez dutela parte bat epaitegira bidali behar bere baimenik gabe. • Joan behar duzunean, ziurtatu biktima norbaitekin berak horrela nahi badu. • Dokumentu honen atzealdean, intereseko telefonoak daude, eta biktimarekin geratzen den pertsonarekin parteka ditzakezu. Erantzuteko moduan ez badago • Ez utzi bakarrik. Ahal bada, inguruko norbaiti abisatu. • Zaurituta badago, deitu SOS DEIAK 112 telefonora eta anbulantzia etorriko da; edo Gernika-Lumoko Udaltzaingoari deitu honako zenbaki hauetara: 946 270 202/946 255 591. • Bere inguruneari informatu larrialdietako zerbitzu medikoek EZ dutela salatu behar eta, beraz, ez dutela parte bat epaitegira bidali behar haien baimenik gabe. • Bilatu leku lasai bat zain zaudeten bitartean.
3 INFORMATU	• Txosnetan gertatzen bada: galdetu nor den eraso matxistetarako arduraduna, eta esan zer gertatu den. • Lokal batean gertatzen bada: lokaleko arduraduna nor den galdetu leku lasai bat eman diezaion. • Informa ezazu Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei buruz: 94 625 51 22, SATEVI: 900 840 111, edo Berdintasun Zerbitzua: 94 627 02 16

3. egoera: Sexu-erasoa. Mendekotasun kimikoaren susmoa edo baieztapena

1 EZ JARDUN ERA PASIBOAN	Mendekotasun kimikoa ikusiz gero • Ez izan konplize, ez jokatu ezer gertatuko ez balitz bezala. Ez pentsatu beti uste biktima dela alkoholarekin pasatu dena. • Abisatu biktimari eta haren ingurukoei.
2 ERNE EGON	Lotutako sintomak • Oretsu hitz egiten du, nahasmendua, desinhibizioa • Ikusmenaren eta iritziaren asaldurak • Zorabioa, bertigoa, logura, goragalea edo gorakoak <u>Nahiz eta uste izan alkoholarekin edo drogekin "pasatu dela"</u> Ez da arriskua baztertu behar, batez ere berak edo bere inguruneak ez badu onartzen kontsumitu duenaren eta bere egoeraren arteko proportzioa.
3 JARDUTEN DU	Sintomaren bat badu • Ez utzi bakarrik. Ahal bada, bere inguruko norbaiti abisatu. • Laguntza medikoa nahi izanez gero, biktimari eta/edo haren ingurukoei informatu larrialdietako zerbitzu medikoek EZ dutela sexu-eraso bat salatu behar eta, beraz, ez dutela partea epaitegira bidali behar haien baimenik gabe. • Biktimak eskatzen badu, deitu SOS DEIAK 112 telefonora eta anbulantzia etorriko da; edo Gernika-Lumoko Udaltzaingoaren honako zenbakietara deitu: 946 270 202/946 255 591. • Zaurituta badago eta erantzuteko moduan ez badago, deitu zerbitzu horietara. • Bilatu espazio lasaia zain zaudeten bitartean.

6. PROTOKOLOAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

Protokoloaren jarraipen egokia egiteko, **Jarraipen-batzordea** eratuko da. Organo hori protokoloa inplementatu aurretik eratuko da.

Protokoloaren jarraipena eta ebaluazioa gutxienez urtean **bi bileratan** egingo dira.

1. Lehenengoa **APIRILAN** gauzatuko da.
2. Bigarrena **AZAROAN** gauzatuko da.

Jarraipenaren eta balorazioaren bidez, plana abian jarri den **ebaluatuko** da, bai eta proiektua ondo ezartzeko izan diren zailtasunak eta egin beharreko aldaketak ere.

JARRAIPEN-BATZORDEA

Gernika-Lumoko jaietan parte hartuko duten **teknikariak**

- Berdintasun Zerbitzuko langileak
 - Kultura Arloko langileak
 - Udaltzaingoaren burutza
-

Gernika-Lumoko jaietan parte hartuko duten **politikariak**

- Berdintasun Zerbitzuko zinegotzigoa
 - Kultura Arloko zinegotzigoa
-

Jaietako jardueretan parte hartuko duten **agenteak**

- Mugimendu **feminista**
 - **Jai**-batzordea
 - **Txosnen** Batzordea
-

7. ERANTZUN PUBLIKO INSTITUZIONALA

Gernika-Lumoko Udalak bere **ardura pean** hartzen du jaien testuinguruan ezagutzen diren indarkeria matxista guztiak jendaurrean baztertzeko beharrezkoak diren **adierazpen eta ekintza instituzionalak** egiteko erantzukizuna. Horregatik, atal honetan mota horretako erantzun publiko instituzionalen ezaugarriak garatuko dira, honako helburu hauetan oinarrituta:

BIKTIMEI BABESA EMATEA



Biktimei eta ingurukoei erakundeen laguntza helaraztea, haien denborak eta beharrak errespetatuz

PEDAGOGIA SOZIALA EGITEA



Indarkeria matxista baztertzea, haren egitura-oinarria aztertuta

ERREPARAZIO-NEURRIA IZATEA



Biktimei eta haien ingurukoei arreta integrala bermatzea, beren oneratzeari laguntzeko

Gaitzespen-ekintza eta erabaki horiek modu proportzionalan egingo dira, erantzuna osatzeko honako jarraibide hauek kontuan hartuta:

- ✓ Gertaerak testuinguruan kokatu behar dira, eta ez dira kasu isolatu gisa aurkeztu behar, indarkeria matxisten justifikaziorik gabeko normalizazioaren ondorioz baizik.
- ✓ Indarkeriak biktimengan duen eragina nabarmentzea eta biktima pasiboaren edo sumisoaren estereotipoa haustea, gizarteak onartutako prototipoa zalantzan jarritz.
- ✓ Biktimen eta haien ingurukoen intimitatea uneoro errespetatzea.

Protokoloa honako egoera hauetan **aktibatuko** da:

- o Gertaerak **udalerrian** gertatu direnean.
- o Gertaerak **udalerrietik kanpo** gertatu badira, baina biktima Gernika-Lumon bizi bada.
- o Gernika-Lumoko **hirugarren pertsona** bati eraso egin badiote biktima beste udalerritan batean defendatzeagatik edo hari laguntzeagatik, edo, Gernika-Lumokoa ez izan arren, udalerrian gertatu bada.
- o Eraso baten berri izatean, **biktima ezagutu ez arren**.

Biktimak nahi duenean aktibatuko da	Ez da aktibatuko biktima edo erasotzailea	Heriotza dakarren erasoaren kasuan
• Biktimak ez badu erantzunik aktibatu nahi, errespetatu egingo da. Erantzunen bat zabaltzen bada, biktimaren ezezkoa kontuan hartuta egingo da, haren intimitatea arriskuan jartzen ez duten erantzunak planteatuta.	• Adingabeen interes gorena babestearen garrantzia azalduko da. Gainera, haien arreta bermatuko da. Lan pedagogikoa adingabeen ingurunearekin egitea planteatu ahal izango da.	• Familiak erabakiko du Eusko Jaurlaritzak protokolarizatutako erantzunaren osagarri bat egin nahi duen.

7.1. Erantzun publiko instituzionalerako prozedurak jaien testuinguruan

Erantzun hori aktibatzeko prozesua gidatzeko ardura **Urgentziazko batzordearena** izango da. Batzorde hori **Berdintasun Zinegotziak**, **Berdintasun Teknikariak** eta **Kultura Zinegotziak** osatuko dute.

7.2. Kasuari buruzko informazioa biltzeko jarraibide batzuk

Gernika-Lumoko jaietan gertatutako edozein kasu jakiten denean, beharrezkoa den informazioa eskatuko zaio **udaleko berdintasun-teknikariari**. Teknikari hori arduratuko da protokoloa koordinatzeaz eta abian jartzeaz.

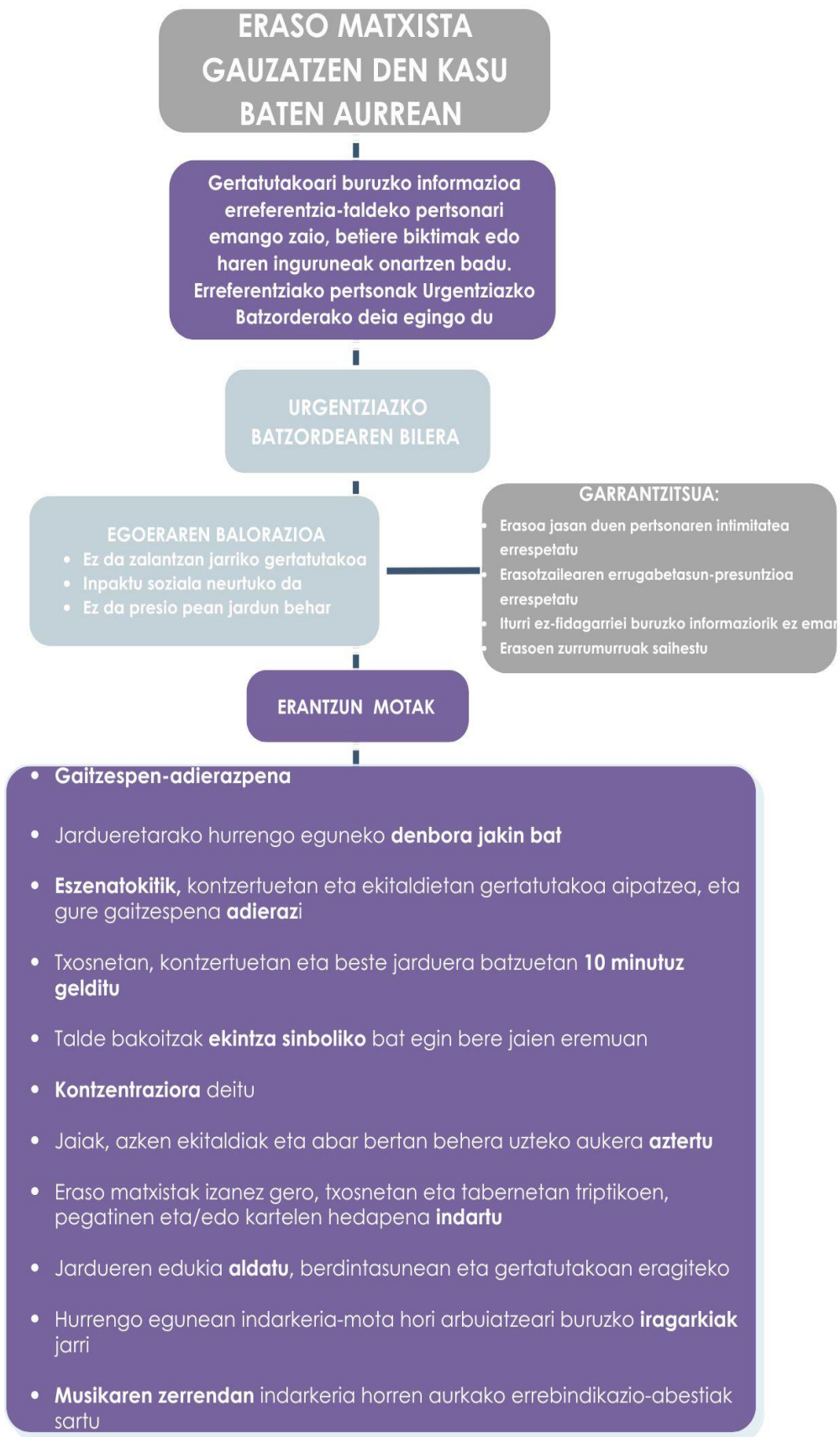
Informazio hori biltzeko, honela jokatu da:

- Kasu bat bide ofizial eta/edo fidagarrien bitartez ezagutzean eta egiaztatzean, Berdintasun Zerbitzuak premiazko bilera baterako deia egingo du Urgentziazko Batzordearekin.
- Informazioaren fidagarritasunari buruzko zalantzarik izanez gero, egokien iritzitako bitartekoen bidez egiaztatzen saiatuko da, eta batzorde horrek ziurtatuko du

indarkeria matxistaren egoera gertatu dela. Informazioaren fidagarritasuna ziurtatzeak ez du esan nahi gertaerak larritasun txikiagokoak diren ala ez baloratzea.

- o Deitutako bileran, alderdiek dituzten datuak emango dituzte, gertakariari buruzko ikuspegi osoagoa izateko eta indarkeria-mota zein izan den hobeto zehaztu ahal izateko: eraso matxista, sexu-erasoa edo bestelako indarkeria matxistak.
- o Deitutako bileran, alderdietako batek biktimarekin harremanik izan badu, eskura dagoen informazioa partekatuko da, bai eta biktimak ekintzak egiteko edo udalarekin edo haren zerbitzuekin harremanetan jartzeko duen borondatea ere.
- o Ezinbestekoa da presio pean ez jardutea eta pazientzia izatea. Informazio gehiago behar izanez gero, egun bat gehiago eman ahal izango zaio batzordeari jarduteko edo ez jarduteko behar den informazioa biltzeko.
- o Erantzun publiko instituzionala planifikatu ahal izango da biktimaren edo haren ingurunearen/familiaren beharren eta erabakien arabera, biktima erabakitze moduan ez badago edo hil bada.
- o Informazioa gezurra bada edo behar bezala kontrastatuta ez badago eta alarma soziala eragin badu, Gernika-Lumoko Udalak herritarren artean partekatu ahal izango du berretsi gabeko albisteak ez zabaltzearen garrantzia.
- o Biktimarekin harremanetan jartzean, lehen urrats gisa, behar dituen laguntza-baliabideak eskainiko zaizkio, eta behar izanez gero, premiaz aktibatuko da.
- o Biktima Gizarte Zerbitzuen erabiltzailea bada edo Gizarte Zerbitzuek ezagutzen badute, erreferentziazko gizarte-langilea izango da harekin edo haren familiarekin lehen harremana izango duena.
- o Gizarte Zerbitzuen erabiltzailea ez bada, harekin harremanetan jartzen saiatuko da informazioa jaso duen bidearen bitartez: Mugimendu Feminista, Udaltzaingoa, Ertzaintza edo beste batzuk.
- o Bitarteko horietatik biktimarekin harremanetan jartzea ezinezkoa bada, Udala harremanetan jarriko da biktimarekin, Gizarte Zerbitzuen erabiltzailea ez bada.
- o Biktimarekin harremanetan jartzea lortzen ez bada edo Udaleko inorekin harremanetan jarri nahi ez badu, egoera herritarrei azaltzeko jakinarazpen bat egitearen egokitasuna baloratuko da, eta Udalak biktimarekin harremanetan jartzeko egindako ahaleginen berri emango da.

- Behar diren baliabideak eskaintzeaz gain, biktimari edo haren ingurukoei informatuko zaie Batzordeak indarkeria matxistaren aurkako komunikatu bat egin nahi duela, eta komunikatu horretan ez dela zuzeneko erreferentziarik egingo biktimaren edo haren ingurukoen gainean. Biktimari azalduko zaio indarkeria matxistaren arbuioa udalaren konpromiso gisa erakustea dela haren helburua. Gainera, beste ekintza publiko batzuk deitzeko aukera dagoela komunikatuko da.
- Biktimak edo familiak nahi ez badu, erabakia errespetatuko da eta Adierazpen Instituzionalean bertan adieraziko da nahi hori.



8. BALIABIDE INTERESGARRIAK

8.1. Udal-baliabideak

- **Gernika-Lumoko Berdintasunerako Udal Zerbitzua.**

946 257 090/berdintasuna@gernika-lumo.eus

Gernika-Lumoko Berdintasunerako Udal Zerbitzua Gernika-Lumoko herritar guztien eskura dago, eta udalerriko emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorraren alde lan egiteko ardura du.

Besteak beste, zerbitzu hauek eskaintzen ditu:

- Udalerriko emakumeen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak.
- Aukera-berdintasuna sustatzeko programak: hizkuntzaren erabilera ez-sexista, hezkidetzak, sentsibilizazio-kanpainak...
- Aholkularitza psikologikoa.
- Emakumeari, feminismoari eta aukera-berdintasunari buruzko material eguneratua.

- **Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea:**

946 255 122/mank.ss busturialdea@bizkaia.org

Aurretiko hitzordua: astelehenetik ostiralera 09:00-14:00

Gernika-Lumoko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateari dagozkio. Pertsonen, familien eta/edo taldeen ongizatea sustatzen duen baliabide bat da, eta mendekotasun-, kalteberatasun-, babesgabetasun- eta larrialdi-egoerak prebenitzen saiatzen da.

Besteak beste, eginkizun hauek ditu:

- Eskura dauden baliabideei eta laguntzei buruzko orientazioa eta informazioa ematea.
- Herritar guztientzako zerbitzua bermatzea, inolako diskriminaziorik gabe.
- Mendekotasuna duten pertsonei (adinekoak, desgaitasuna dutenak...) hainbat baliabide eskaintzea.

- Etxez etxeko laguntza, telelaguntza, zaintzaileentzako arreta...
 - Zailtasunen bat duten familiei laguntzea, eta seme-alaben heziketarako orientabidea ematea.
 - Emakumeak: aholkularitza juridikoa eta laguntza-programak.
 - Etorkinentzat: harrera- eta orientazio-zerbitzuak eta kultura arteko sentsibilizazio-programak.
 - Herritar guztientzat: gizarteratzeko programak; laguntza ekonomikoak, beste zerbitzu batzuk.
-
- **Gernika-Lumoko Udaltzaingoa. 946 270 202** udaltzaingoa@gernika-lumo.eus

8.2. Baliabide orokorrak

- **Bizkaiko 24 orduko krisi-zentroa: 900 840 977**

Sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta espezializatua eta integrala emateko Bizkaiko zentroa da. Biktimak eta haien hurbilekoak artatzen dira. Publikoa eta doakoa.

Urteko 365 egunetako 24 orduko prestasuna. Informazio, orientazio, laguntza eta aholkularitza psikologikoa eta juridikoa eskaintzen da. Profesional espezializatuen talde zabala du.

- **Telefono bidezko 24 orduko arreta-zerbitzua: 900 840 111 (SATEVI)**

Doako estaldura autonomikoko zerbitzua. Eguneko 24 orduetan dago erabilgarri, urteko 365 egunetan. Gainera, hainbat hizkuntzatarako aldi berean itzultzeko zerbitzua eskaintzen du, eta entzumen-desgaitasuna duten pertsonak ere erabil dezakete.

Indarkeriaren biktima den emakumeari laguntzeko moduari buruzko informazioa nahi duten senide, lagun eta beste pertsona batzuentzat ere eskuragarri dagoen informazio-baliabide bat da.

Era berean, hainbat esparrutako profesionalen informazio-beharrei erantzuten die.

Zenbaki horretara datoz 016 telefono-zenbakiaren deiak, Estatuaren eskumeneko telefona. Garrantzitsua da emakumeei ohartaraztea 016 zenbakiak telefono-fakturan aztarnarik uzten ez badu ere, deien erregistroan bai uzten duela badu, bai mugikorrean, bai telefono finkoan; beraz, behin deia eginda, ezabatu egin behar da.

- **Biktimari Laguntzeko Doako Zerbitzua (BLZ). 900 400 028 (Bizkaia)**

Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren mende dago. Aurrez aurreko zerbitzua da, aurretiko hitzorduarekin.

Zigor Betearazpenaren Zuzendaritzak delituen biktimen eskura jartzen dituen legelariak, gizarte-langileak, psikologoak eta diziplina anitzeko taldeak osatzen dute.

- **Gizarte Larrialdiak Koordinatzeko Foru Zerbitzua (SFCUS). 944 025 050**

Zerbitzu horrek urteko egun guztietan funtzionatzen du, Bizkaian gertatzen diren gizarte-larrialdiko egoerei berehalako arreta emateko. Horrela, Oinarrizko Gizarte Zerbitzua erabilgarri ez dagoen ordutegian gizarte-larrialdiko egoera bati Gizarte Larrialdiak Koordinatzeko Foru Zerbitzuak (SFCUS) erantzungo dio. Zerbitzu horrek kasuaren lehen balorazioa egingo du eta bere egoerari dagokion berehalako erantzun profesionala emango du, bereziki harrera-baliabideetan larrialdiko sarrera.

- **SOJ - Orientazio Juridikoko Zerbitzua. 944 016 712**

Bizkaiko Abokatuen Elkargoaren mendeko zerbitzua. Ofiziozko abokatuak eta ofiziozko prokuradorea izateko doako justiziaren eskaerak izapidetzen ditu.

- **Berdindu- LGTBIQA+ pertsonentzako informazio- eta arreta-zerbitzua 946 453 322**

Lesbiana, gay, trans, bisexual eta intersexualei eta haien ingurukoei informazioa eta arreta emateko Eusko Jaurlaritzaren zerbitzua. Hezkuntza-komunitatearekin, eragile sozial eta profesionalekin, komunikabideekin eta, oro har, gizarte osoarekin ere lan egiten dute, LGTBIQA+fobia ezabatzeko eta LGTBIQA+ pertsonen eskubideak eta askatasunak erabat baliatzeko egon daitezkeen oztopoak kentzeko.

Aurrez aurreko, telefono bidezko eta posta elektronikoko bidezko arreta eskaintzen du.

- **Galdakao-Usansoloko Unibertsitate Ospitalea. 944 007 000**

- **Gernika-Lumoko Osasun Zentroa. 946 035 800**

- **Gernika-Lumoko Ertzaintza. 112/944 65 34 90**